



PUTUSAN
Nomor 2430 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAMSU ARJAMAN, bertempat tinggal di Jalan Jembayan, RT 002, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lina Andriani, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lina Andriani, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Apt. Pranoto, RT III, Nomor 27, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, berkedudukan di Gedung Manggala Wana Bakti, Blok 1, Lt 4 Pusat, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supardi, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;
- 2. PT. MULTI HARAPAN UTAMA**, yang diwakili oleh Margareta dan Achmad Zuhraidi, Kuasa Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di TCC Batavia Tower One, 41st Floor, Jalan KH Mas Mansyur, Nomor 126, Karet tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Site Office, Jalan Yos Sudarso, RT 17, Dusun IV, Loa Kulu

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Loa Kulu Kutai Kartanegara Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.Asran Siri,
S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum
pada Kantor Firma Hukum ARH Law Firm, beralamat di
Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda No.8/9 Air Hitam,
Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28
September 2022;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat;

D a n

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan
Merdeka Selatan No. 16 Jakarta;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum
Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik
Penggugat;
- 3) Menyatakan tanah hak garapan Penggugat dan tanaman yang ada di
atasnya yang menjadi sengketa adalah hak garapan dan hak milik sah
dari Penggugat;
- 4) Menyatakan bahwa Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah atas nama
Syamsu Arjaman pada tanggal 25 Januari 2008 adalah sebagai bukti hak
kepemilikan yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan
dengan Ukuran :
Sebelah Utara : 200 M;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024



Sebelah Timur : 150 M;
Sebelah Selatan : 290 M;
Sebelah Barat : 130 M;
dengan Luas : $\pm 34.300 \text{ meter}^2$

yang terletak di Desa Sungai Payang di Desa Sungai Payang wilayah
Rt.18 Sentuk KM 6 Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : H.Masdari;
Sebelah Timur : Jalan Umum;
Sebelah Selatan : Mimis;
Sebelah Barat : orang dayak kenyah;

Adalah Sah Milik Penggugat;

- 5) Menghukum Tergugat II untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas pertambangan hingga adanya pembayaran ganti rugi kepada Penggugat
- 6) Menyatakan surat Nomor SK.23/MENHUT-II/2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Atas Nama Tergugat II di kabupaten Kutai Kartanegara serta diberikannya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Tergugat I kepada Tergugat II dengan Nomor 31/IPPKH/PMA/2017 2017 tertanggal 9 November 2017 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
- 7) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp3.818.693.125,00 terbilang (tiga miliar delapan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bagi Para Tergugat yang lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 11) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (*Kompetensi Absolut*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*);
2. Eksepsi *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tenggara dengan putusan Nomor 132/Pdt G/2022/PN Trg., tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp3.954.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 132/PDT/2023/PT SMR tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2022/PN Trg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 132/PDT/2023/PT SMR tanggal 24 Agustus 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 132/Pdt.G/2022/PN.Tgr tanggal 14 Juni 2023;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/Tebanding/Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Tenggarong yang menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa, karena sebagaimana gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah hak garap Penggugat, hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena hak garap bukan merupakan bentuk salah satu hak atas tanah (milik, pakai, guna usaha, guna bangunan, sewa, membuka tanah, dan memungut hasil hutan) atau tidak termasuk salah satu dari hak yang dimaksud dalam 16 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebaliknya Tergugat II telah dapat membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa berdasarkan izin yang dimilikinya yang berasal dari Tergugat I untuk melakukan usaha pertambangan, untuk itu penguasaan Tergugat II atas tanah objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dalil pokok gugatan Penggugat, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAMSU ARJAMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSU ARJAMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)